

시정 요구

1. 제 목 : 환경친화적 자동차 전용구역 설치 불철저
2. 소관부점 : 캠코인재개발원, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

캠코인재개발원은 「업무분장세칙」 제9조 제3호에 따라 시설물 관리 및 대관업무를 수행하고 있으며

수도권동부개발처는 각각 같은 세칙 제31조 제4호 및 제33조 제2호에 따라 공공개발 건축·개발부동산 임대추진기본계획 수립, 임대·시설 관리 업무를 수행하고 있으며

수도권서부개발처는 같은 세칙 제34조 제3호 및 제5호에 따라 공공개발 건축·개발부동산 임대추진기본계획 수립, 임대·시설 관리 및 유입 및 인수자산 중 가공·개발대상으로 선정한 부동산의 가공·개발 및 관리(임대 포함)·처분(○○○○ 관리업무 포함) 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」(이하 “친환경 자동차법”이라 한다) 제11조의2 제1항에 따르면 각 호¹⁾의 어느 하나에

1) 1. 공공건물 및 공중이용시설 2. 공동주택

해당하는 것으로서 대통령령으로 정하는 시설의 소유자(해당시설에 대한 관리의무자가 따로 있는 경우에는 관리자를 말한다)는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 대상시설에 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하도록 되어 있으며

대통령령으로 정하는 시설은 같은 법 시행령 제18조의5에 따라 각 호2)에 해당하는 시설로서 「주차장법」에 따른 주차단위구획의 총 수(같은 법에 따른 기계식주차장의 주차단위구획의 수는 제외하며, 이하 “총주차대수”라 한다)가 50개 이상인 시설 중 환경친화적 자동차 보급현황·보급계획·운행현황 및 도로여건 등을 고려하여 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다)의 조례로 정하는 시설로 정하고 있다.

이와 관련하여 같은 법 시행령 제18조의6 제1항에 따르면 법 제11조의2 제1항에 따라 설치해야 하는 환경친화적 자동차 전용주차구역(이하 “전용주차구역”이라 한다)의 수는 해당 시설의 총주차대수의 100분의 5 이상의 범위에서 다만, 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설(이하 “기축시설”이라 한다) 중 각 호3)의 자가 소유하고 관리하는 기축시설(이하 “공공기축시설”이라 한다)이 아닌 기축시설의 경우에는 해당 시설의 총주차대수의 100분의 2 이상의 범위에서 시·도의 조례로 정하도록 되어 있다.⁴⁾

3. 특별시장·광역시장, 도지사 또는 특별자치도지사, 특별자치시장, 시장·군수 또는 구청장이 설치한 주차장

4. 그 밖에 환경친화적 자동차의 보급을 위하여 설치할 필요가 있는 건물·시설 및 그 부대시설

2) 가. 제1종 근린생활시설 나. 제2종 근린생활시설 다. 문화 및 집회시설 라. 판매시설
마. 운수시설 바. 의료시설 사. 교육연구시설 아. 운동시설 자. 업무시설

3) 1. 국가, 지방자치단체, 공공기관 및 지방공기업

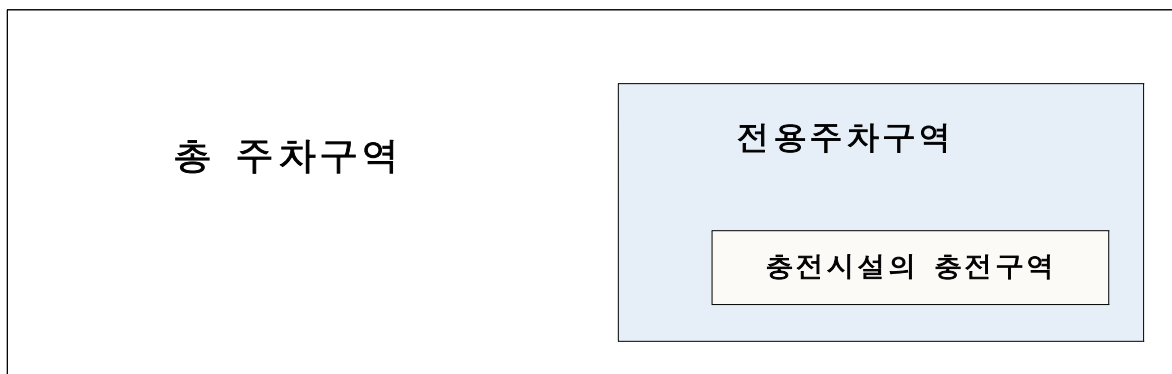
2. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따라 설립된 연구기관 등

4) 친환경자동차법 시행령 제11조의4(시정명령 등) ① 관할 시장·군수·구청장은 제11조의2제1항

따라서 국민 생활환경의 향상과 자동차산업의 지속적인 발전을 위해 공사는 소유하거나 관리하고 있는 시설 중 총주차대수가 50개 이상인 시설에는 총주차대수의 100분의 5 이상의 범위에서 시·도의 조례로 정하는 기준에 따라 전용주차구역을 설치하여야 한다.

[참고] 환경친화적 자동차 전용주차구역 및 충전시설 구분

가. 총 주차구역, 전용주차구역, 충전시설의 충전구역 구분



나. 전용주차구역 및 충전시설 이용 구분

구분	이용대상(자동차)	단속대상
전용주차구역에 충전시설을 설치한 경우	·전기자동차 ·외부충전식하이브리드 자동차	·내연기관자동차 ·수소전기자동차 ·외부충전식이 아닌 하이브리드자동차
충전시설이 없는 전용주차구역	·전기자동차 ·하이브리드자동차 ·수소전기자동차	·내연기관자동차
전용주차구역 이외 구역에 충전시설을 설치한 경우	·전기자동차 ·외부충전식하이브리드 자동차	·내연기관자동차 ·수소전기자동차 ·외부충전식이 아닌 하이브리드자동차

및 제2항을 위반하여 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하지 아니하거나 설치 기준에 맞지 아니하게 설치한 자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 기간을 정하여 그 시정을 명할 수 있다.

제11조의5(이행강제금) ① 시장·군수·구청장은 제11조의4제1항에 따라 시정명령을 받고 기간 이내에 그 명령을 이행하지 아니한 자에게는 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역의 설치 비용 등을 고려하여 3천만원 이하의 이행강제금을 부과한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 공사가 소유하거나 관리하고 있는 시설에 대하여 환경친화적 전용주차구역 설치 실태를 점검한 결과

공사가 소유하고 있는 시설의 경우 [표 7]과 같이 총 10개 시설 중 총주차대수가 50개 이상인 시설은 □□□□□□□□ 등 4개이며, 수도권 서부개발처 소관 ○○○○○의 경우 총주차대수가 295개로 환경친화적 전용주차구역 설치 법정기준은 15개인데도 4개만 설치되어 있는 등

공사가 소유한 ●●●●●●●●(9개 부족), ○○○○○(11개 부족) 등 2개 시설에서 환경친화적 전용주차구역 설치 법정기준을 준수하지 않는 것으로 확인되었다.

[표 7] 공사 소유* 시설 환경친화적 전용주차구역 설치 현황

순번	소관부점	시설명	총주차 대수	전용주차구역(수량)		
				법정기준	설치현황	부족분

“기재 생략”

공사가 공공개발 업무 등으로 관리하고 있는 시설의 경우 총 43개 시설 중 총주차대수가 50개 이상인 시설은 [표 8]과 같이 27개이며, 수도권서부개발처 소관 ●●●●●의 경우 총주차대수가 113개로 환경친화적 전용주차구역 설치 법정기준은 6개인데도 4개만 설치되어 있는 등

수도권동부개발처 소관 ◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇(2개 부족), 수도권서부개발처 소관 ●●●●●(2개 부족), ○●●●●●●(1개 부족) 등 총 3개의 관리 시설에서 환경친화적 전용주차구역 설치 법정기준을 준수하지 않는 것으로 확인되었다.

[표 8] 공사 관리 시설 환경친화적 전용주차구역 설치 현황

순번	소관부점	시설명	총주차 대수	전용주차구역(수량)		
				법정기준	설치현황	부족분

“기재 생략”

순번	소관부점	시설명	총주차 대수	전용주차구역(수량)		
				법정기준	설치현황	부족분

“기재 생략”

[소관부점 의견] 캠프인재개발원, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 관련 시설에 신속하게 환경친화적 자동차 전용주차구역을 설치하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

캠프인재개발원장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 관련 법령에 따라 환경친화적 자동차 전용구역 설치 법정기준을 준수하지 않은 시설에 대하여 조속한 시일 내에 조치하시기 바랍니다.(시정)